

刑法
No340

H23-13

(配点: 3)

月 日

月 日

親族間の犯罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、同居している甥の乙が盗んできた宝石を、その事情を知らず、乙から無償で譲り受けた。この場合、甲には盗品等無償譲受け罪が成立するが、その刑は免除される。
2. 甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。
3. 甲は、別居している乙（5歳）の祖母であり、家庭裁判所によって乙の未成年後見人に選任され、後見人の事務として乙の預金口座を管理していたが、その口座から現金を引き出して自らのために費消した。この場合、甲には業務上横領罪が成立するが、その刑は免除される。
4. 甲は、A株式会社の代表取締役である実父乙が管理するA社所有の絵画を窃取した。この場合、甲には窃盗罪が成立し、その刑は免除されない。
5. 甲は、同居している実父乙を被告人とする窃盗事件の公判期日に、証人として出廷し、宣誓の上、乙の利益のために偽証をした。この場合、甲には偽証罪が成立するが、その刑を免除することができる。

No340

親族間の犯罪

正答率

H23-13

正解

3、5 (順不同)

42%

1 正しい

最決昭 38.11.8。本記述では、甲は、乙が盗んできた宝石を、その事情を知りながら、乙から無償で譲り受けているため、盗品等無償譲受け罪が成立する(256条1項)。そして、甲にとって窃盗の本犯たる乙は、同居している甥であり、257条1項の「同居の親族」にあたる。本犯被害者と甲の間には親族関係は認められないが、判例は、盗品に関する罪の犯人と、いかなる者との間に親族関係が必要となるかという点が問題となった事案において、「刑法257条1項は、本犯と赃物〔注：盗品〕に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、257条1項の根拠が、盗品等関与罪の犯人庇護的側面を考慮し、期待可能性の減少にあるという点を挙げている。本記述では、盗品等無償譲受け罪の犯人たる甲にとって、同居している甥である本犯者たる乙は「同居の親族」にあたるため、257条1項が適用される。

2 正しい ★

249条1項、251条、244条1項。本記述では、甲は、乙から現金を脅し取ったため、甲に恐喝罪が成立する。もっとも、乙は、甲の祖父であり、251条、244条1項の「直系血族」にあたるため、その刑は免除される。また、直系血族との関係においては、同居は要件とされていない。そのため、甲と乙が別居しているという事情は、刑の免除の成否に影響を与えない。

3 誤っている

最決平 20.2.18 (百選Ⅱ35事件)。本記述において、甲は乙の預金口座を管理していたが、その口座から現金を引き出して自らのために費消しており、甲に業務上横領罪(253条)が成立する。そして、甲にとって、乙は孫であり、「直系親族」に該当するが、甲は家庭裁判所により選任された乙の未成年後見人であるという事情がある。判例は、本記述と同様の事案において、未成年後見人に244条1項の準用はないとしている。よって、甲には244条1項が準用されず、刑は免除されない。

4 正しい

最決平 6.7.19。本記述において、甲は乙が管理する絵画を窃取しているため、窃盗罪が成立する(235条)。ここで、甲と絵画の占有者たる乙との間には、244条1項所定の親族関係があるが、所有者たるAとの間に親族関係がない。この場合における244条1項の適用の有無につき、判例は、窃盗犯人と占有者との間には244条1項所定の親族関係があるが、所有者との間には親族関係がないという事案において、「窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法244条1項が適用されるためには、同条1項所定の親族関係は、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する」として、244条1項の適用を否定している。本記述では、窃盗犯人たる甲と、占有者たる乙との間には、244条1項所定の親族関係はあるが、所有者たるAとの間には、親族関係がない。そのため、甲に244条1項は適用されない。

5 誤っている

169条。本記述において、甲は刑事訴訟法により宣誓し、虚偽の陳述をしているので偽証罪が成立する(169条)。そして偽証罪においては、親族間における特例は存在しない。